

Estruturação Societária Embracon e CNP

Qua 26 ago 2026 • 51min

Contexto da Operação Embracon e CNP

- A reunião tratou da estruturação da conta do Molina referente à transação entre Embracon e CNP.
- As sociedades holdings Savian e JVFJ detêm atualmente 100% da Embracon.
- O objetivo final da operação é que a participação na Embracon seja dividida em 60% para o grupo Embracon e 40% para o grupo CNP.
- A operação ocorrerá em etapas, começando pela incorporação da CNP pela Embracon (incorporação de ações), onde o acervo patrimonial da CNP será vertido para a Embracon.
- Como o valuation da CNP resultou em apenas 13,8% de participação, a CNP Holding realizará um "cash out" de aproximadamente 1,2 bilhão para adquirir a diferença e atingir os 40% pretendidos.
- Existe uma intenção futura da CNP de adquirir o controle total da Embracon via mercado secundário em um momento posterior.

Discussões Contábeis e Fiscais sobre Mais-Valia

- Speaker 1 e Speaker 2 debateram a natureza contábil da mais-valia gerada na incorporação, especificamente se ela deve ser tratada via CPC 15 ou CPC 18/19.

- Renato expressou preocupação sobre o registro jurídico da incorporação ser feito pelo valor contábil, enquanto a contabilidade exige o reconhecimento da combinação de negócios a valor justo.
- Discutiu-se se a contrapartida da mais-valia deve ser lançada em Outros Resultados Abrangentes (ORA) ou Reserva de Capital dentro do Patrimônio Líquido (PL).
- Speaker 1 apresentou diferentes interpretações sobre a neutralidade tributária na sucessão universal e o reflexo do Método de Equivalência Patrimonial (MEP) nas investidoras.
- Foram citados precedentes e artigos de especialistas como Tonani (Machado Meyer) e Peroba (Pinheiro Netto), além do acórdão da WTorre, para analisar se o ganho por variação de participação é diferido ou isento.
- A dúvida central de Renato reside no fato de o custo gerado não vir de um lucro operacional da investida, mas sim de uma reavaliação ou variação patrimonial.

Definição de Cenários e Próximos Passos

- Speaker 2 ficou responsável por reorganizar a planilha de cálculos, que atualmente está em formato de rascunho e "travada" para edição.
- Devem ser apresentados dois cenários principais: um onde o ganho de capital considera o custo incrementado pela mais-valia (gerando menos imposto na venda futura) e outro com o custo original "magrinho".
- Speaker 1 orientou Speaker 2 a realizar testes de sensibilidade com o preço de venda para evidenciar o impacto do Ajuste a Valor Justo (AVJ).
- Speaker 1 encaminhará uma planilha anterior feita por Gabriel (ou Cheng) que já detalha parte dessa operação para servir de base.

- A análise também deve considerar a possibilidade de venda pela pessoa física, o que mudaria a lógica de subida do investimento.
- Speaker 1 disponibilizou uma pesquisa detalhada no "Jet" para consulta dos fundamentos técnicos e jurisprudência.

Sugeridos Action Items

- Speaker 2 deve reorganizar a planilha do Molina para torná-la "client friendly" e objetiva.
- Speaker 2 deve criar dois cenários de simulação de ganho de capital (custo incrementado vs. custo original).
- Speaker 1 enviará para Speaker 2 a planilha de referência criada por Gabriel/Cheng.
- Speaker 2 deve realizar testes de sensibilidade nos preços de venda para demonstrar o efeito do AVJ.
- Speaker 2 deve desenhar o fluxo da operação (deck visual) para facilitar a compreensão do histórico e dos passos societários.